

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1565 -
1566/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีไทยณรงค์

นางสาวปราณี เหลืองตรีโรจน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีไทยณรงค์ โจทก์

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 7 (2)

ความว่า คดีนี้ จำเลยได้นำเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษามาวางไว้ต่อศาลเดือนละ 16,000 บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 688,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยฎีกาและขอถอนฎีกา ศาลฎีกาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฎีกาแล้ว คดีของจำเลยย่อมถึงที่สุด จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ตามคำพิพากษา โจทก์มีความประสงค์ขอรับเงินที่จำเลยวางศาลไว้จำนวน 688,000 บาทค่าขึ้นศาล และค่าทนายความที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชำระแทนโจทก์โดยมอบให้นายสุขุมพิริยานสรณ์ ทนายโจทก์เป็นผู้รับแทนโปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นสั่งจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้นแก่โจทก์ด้วยเนื่องจากการจ่ายเงินศาลแพ่งจะจ่ายเป็นเช็ค ขอศาลได้โปรดสั่งจ่ายแก่โจทก์หรือผู้ถือด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกและจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังว่าโจทก์เรียกจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในสำนวนหลังตามชื่อที่ปรากฏในคำฟ้องและให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกกับโจทก์ในสำนวนหลังว่าจำเลยศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาทเลขที่

411 และ 413 ตามฟ้อง และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 16,000 บาท นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากห้องพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 275)

จำเลยฎีกา และต่อมาขอถอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต(อันดับ 274,293)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 295)

คำสั่ง

การขอรับเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาที่จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น โจทก์ชอบที่จะขอต่อศาลชั้นต้น ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

การขอรับเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาที่จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น โจทก์ชอบที่จะขอต่อศาลชั้นต้น ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ